

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3091/2553

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นายพรเทพ ศติณกุล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, มาตรา 110 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45

พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (2), มาตรา 25 (3), มาตรา 27 (4), มาตรา 59,
มาตรา 60

การที่จำเลยมีอาหารปลอมหรืออาหารที่ไม่ได้มาตรฐานไว้เพื่อจำหน่าย โดยที่
สินค้านั้นมีเครื่องหมายการค้าปลอมติดอยู่ ก็ด้วยเจตนาเดียวคือประสงค์จะมีไว้เพื่อ
จำหน่ายซึ่งอาหารปลอม การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท มิใช่การกระทำความผิดต่างกรรมกัน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2550 เวลากลางวัน จำเลยกระทำความ
ผิดหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าชื้อว้าวและซอส
ปรุงรส 3,984 ขวด ที่มีตราเครื่องหมาย "" (เด็กสมบุญ) และ "" (ภูเขาทอง) 5,064

ขวด อันเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของบริษัทหยัน หว่อ หย่น จำกัด ผู้เสียหายที่ 1 และบริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วในราชอาณาจักรโดยจำเลยรู้ว่าเป็นสินค้าที่มีการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสอง และจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารปลอมและอาหารผิดมาตรฐาน โดยจำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งซีอิ๊วขาว 3,984 ขวด และซอสปรุงรส 5,064 ขวด ที่มีตราเครื่องหมายการค้าที่มีผู้ทำปลอมเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงของผู้เสียหายทั้งสองติดแสดงที่ขวดเพื่อลวงหรือพยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษอย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิตอาหารดังกล่าวและมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 202) พ.ศ.2543 และ (ฉบับที่ 248) พ.ศ.2544 ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 4, 108, 110, 115, 117 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 4, 6, 25, 27, 28, 59, 60 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91 ธิบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 110 (1) ประกอบด้วยมาตรา 108 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 25 (2) (3), 27 (4), 59, 60 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอม จำคุก 6 เดือน ฐานปลอมอาหารและฐานผลิตอาหารผิดมาตรฐาน เป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานปลอมอาหารซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ เป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 78 คงจำคุก 6 เดือน ริมของกลาง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"...คงมีปัญหที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่าสมควรรอกการลงโทษจำคุกให้
แก่จำเลยหรือไม่ เห็นควรวินิจฉัยก่อนว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรม
เดียวหรือหลายกรรม เห็นว่า ตามคำฟ้องจำเลยมีสินค้าชีวขาวและซอสปรุงรสอัน
เป็นอาหารปลอมและอาหารไม่ได้มาตรฐานไว้เพื่อจำหน่าย โดยที่อาหารดังกล่าวนั้นมี
เครื่องหมายการค้าปลอมอยู่ด้วย ซึ่งโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยมีเจตนาเพื่อลวงหรือ
พยายามลวงผู้ซื้อให้เข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ประโยชน์ หรือลักษณะพิเศษ
อย่างอื่น หรือในเรื่องสถานที่และประเทศที่ผลิต ดังนั้น การที่จำเลยมีอาหารปลอม
หรืออาหารที่ไม่ได้มาตรฐานไว้เพื่อจำหน่าย โดยที่สินค้านั้นมีเครื่องหมายการค้า
ปลอมติดอยู่ก็ด้วยเจตนาเดียวคือประสงค์จะมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งอาหารปลอม เมื่อ
อาหารปลอมนั้นมีเครื่องหมายการค้าปลอมติดอยู่และกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด
ไว้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายบท มิใช่การกระ
ทำความผิดต่างกรรมกันดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลางพิพากษามา ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศก็มีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและปรับบทลงโทษแก่จำเลยตามที่ถูกต้องได้
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธี
พิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 45
ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง..."

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายอาหารปลอมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่
มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 เดือน จำเลยให้การ
รับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 3 เดือน นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง

(ไมตรี ศรีอรุณ-พลรัตน์ ประทุมทาน-เกียรติศักดิ์ เกียรติดำรง)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ